DE MENING VAN



Jurjen Oosterbaan Martinius

directeur Bureau DFO

"Dit keer verschilt Bureau DFO van mening met AFM."

Positionering op sociale media

Wil een toezichthouder gezag hebben, dan moet het objectief zijn en boven de partijen staan. Het gezag van de toezichthouder wordt aangetast wanneer medewerkers van die toezichthouder zich nadrukkelijk als toezichthouder profileren en op sociale media vervolgens standpunten innemen die buiten het werkterrein van de AFM vallen en die door delen van de samenleving als confronterend worden ervaren.

De AFM denkt hier anders over. De schriftelijke reactie luidt:

Wij stimuleren onze medewerkers om actief te zijn op social media en over onderwerpen te communiceren die zij interessant of relevant vinden. Daarvoor hanteren wij wel richtlijnen. Zoals onder meer: vertrouwelijke en interne informatie horen uiteraard niet thuis op social media. En ook: benader gevoelige onderwerpen met gepaste behoedzaamheid. Medewerkers zijn op social media actief op persoonlijke titel en niet namens de AFM. De ene keer doen ze dat in hun rol als AFM'er, de andere keer omdat ze geïnteresseerd zijn in een ander onderwerp dat hen na aan het hart ligt.



Follow-up uitspraken KiFiD

KiFiD bestaat dit jaar 15 jaar. Er zijn inmiddels duizenden uitspraken gedaan. Bijna altijd gaat het dan waarschijnlijk om incidenten. Soms echter geeft de klacht zoveel informatie, dat het duidelijk is dat op het betreffende kantoor structureel geen sprake is van een beheerste en integere bedrijfsvoering en het klantbelang niet centraal staat.

Bureau DFO heeft getracht na te gaan of bij deze "bijzondere" klachten te zien is dat de AFM na publicatie handhavend is opgetreden. De AFM kan bijvoorbeeld sancties openbaar maken waardoor duidelijk is dat de AFM optreedt. Bureau DFO heeft geen voorbeelden aangetroffen van gegrond verklaarde klachten tegen financieel advieskantoren waar de AFM voor de buitenwereld vervolgens zichtbaar is opgetreden.
Ook hier hebben wij de AFM om commentaar gevraagd:

De AFM houdt toezicht op duizenden financiële ondernemingen en op een divers soort producten en markten. Wij moeten dus keuzes maken en prioriteiten stellen om onze capaciteit effectief in te zetten. Door voortdurend te analyseren welke problemen in de markt de meeste risico's met zich meebrengen, bepalen wij de toezichtprioriteiten. De AFM richt dit 'risico gestuurd toezicht' op die zaken waar de meeste schade voor consumenten en marktpartijen bestaat of kan ontstaan. Daarbij proberen we een goed evenwicht te bewaren tussen het oplossen van bestaande problemen en het voorkomen van nieuwe problemen.

Een toezichthouder die niet zichtbaar optreedt in situaties waarin een belangrijke organisatie als KiFiD constateert dat er structureel ernstige tekortkomingen zijn bij een financieel dienstverlener, tast niet alleen het gezag van de Geschillencommissie aan maar ook het gezag van zichzelf en beschermt daarmee onvoldoende de belangen van de consument.